



PUTUSAN

Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Hakim Majelis, perkara Harta Bersama antara:

SYAMSUL ARIFIN BIN HASYIM, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 24 April 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Kedondong RT001 RW001, Desa Semare, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Fathur Rozi, S.H. dan Kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Fathur Rozi, S.H. *And Partners* yang beralamat di Jalan Panditorejo, RT.003, RW.002, Dusun Tumpuk Desa Sambisina, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan domisili elektronik pada alamat email mfathurrozi87@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dalam Register Kuasa Nomor 162/Kuasa/10/2025/PA.Pas tanggal 30 Oktober 2025, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

MAR'ATUSHOLICHA BINTI MAHIN, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 05 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pagaran RT03 RW04, Desa Semare, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik dalbo77@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



husus kepada Zaky Ubaedillah, S.H. dan Kawan, para advokat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kepiting RT.02 RW.02 Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan domisili elektronik pada alamat email mimielfirdauszainal@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dalam Register Kuasa Nomor 170/Kuasa/11/2025/PA.Pas tanggal 7 November 2025, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Pas tanggal 16 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa, berupa sebidang tanah berukuran 6 m x 13 m beserta bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Semare, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan berdasarkan kuitansi pembelian tanah tertanggal 15 Juli 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Urip;

Sebelah Timur : Gudang milik Supardi;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Barat : Tanah milik Tiunah;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas, masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek perkara dimaksud sebagaimana diktum angka 2 di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 dan jika tidak dapat dibagi secara *natura* (barang), maka dilakukan penjualan di muka umum (lelang) yang hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan objek sengketa;
6. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) gugatan Penggugat selainnya sebagai berikut:
 - 6.1 Motor merk Honda PCX, No.Polisi N 4277 VAC;
 - 6.2 Mobil Merk Mitsubishi Jenis Colt Pick Up, No.Polisi N 9833 TJ;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.877.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam kaki putusan Nomor 0708/Pdt.G/2025/PA.Pas tertulis bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, sedangkan sesuai yang tertulis dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Oktober 2025, putusan *a quo* diucapkan tanggal 16 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1447 Hijriah;

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2025 dengan dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik yang sekarang sebagai Pembanding dan juga dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Pasuruan *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 30 Oktober 2025 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Pas tanggal 30 Oktober 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Pas tanggal 31 Oktober 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Pas tanggal 31 Oktober 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Agama Pasuruan yang petitumnya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon yaitu Pemohon Banding (Syamsul Arifin Bin Hasyim) untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Pasuruan dengan nomer perkara 0708/Pdt.G/2025/PA.Pas;
3. Menetapkan tanah kavling dengan luasa 6m x 13m adalah tanah kavling milik Ibu Pemohon Banding dan bukan obyek sengketa harta bersama;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Pas tanggal 31 Oktober 2025;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Pas tanggal 7 November 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, dengan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 16 Juli 2025 Nomor 0708/Pdt.G/2025/PA.Pas;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Banding;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Pas tanggal 10 November 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 14 November 2025 dan Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Pas tanggal 18 November 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 14 November 2025, dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 18 November 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 28 November 2025 dengan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, sesuai surat Nomor 6591/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/XI/2025 tanggal 28 November 2025, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Pengadilan Tingkat Pertama,

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara di tingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Muhammad Fathur Rozi, S.H. dan Kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Fathur Rozi, S.H. And Partners” yang beralamat di Jalan Panditorejo, RT.003, RW.002, Dusun Tumpuk Desa Sambisina, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan domisili elektronik pada alamat email mfathurrozi87@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dalam Register Kuasa Nomor 162/Kuasa/10/2025/PA.Pas tanggal 30 Oktober 2025 dan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Terbanding kepada Zaky Ubaedillah, S.H. dan Kawan, para advokat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kepiting RT.02 RW.02 Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan domisili elektronik pada alamat email mimielfirdauszainal@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dalam Register Kuasa Nomor 170/Kuasa/11/2025/PA.Pas tanggal 7 November 2025 Penerima Kuasa kedua belah pihak tersebut telah

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Bahwa dalam kaki putusan Nomor 0708/Pdt.G/2025/PA.Pas tertulis bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, sedangkan sesuai yang tertulis dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Oktober 2025, putusan *a quo* diucapkan tanggal 16 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang benar putusan Nomor 0708/Pdt.G/2025/PA.Pas diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 2025 Hijriah;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Oktober 2025 serta Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan perkara *a quo* tanggal 16 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jis*. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. Oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Fatihatur Rohmatis Silmi, S.HI., namun sesuai laporan Mediator tanggal 27 Mei 2025 upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Pas tanggal 16 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1447 Hijriah, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa :

1. Bahwa gugatan Terbanding keliru/salah sasaran karena obyek tanah kavling yang digugat bukanlah dari harta bersama, melainkan harta bawaan dari hasil penjualan sawah orang tua (ibu Pembanding), yang kemudian diberikan kepada Pembanding yang waktu itu sebesar Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait Mobil Merk Mitsubishi Jenis Colt Pick-up dengan Nopol N 9833 masih dalam kredit dan tidak bisa dijadikan harta gono gini (sebagaimana diatur dalam Sema Nomer 3 tahun 2018);
3. Begitu juga terkait Motor merk Honda PCX dengan Nopol N 4277 VAC dijual untuk mencicil bayar utang Pembanding sebesar Rp170.000.000,00 sementara Terbanding tidak mau tau perihal hutang Pembanding selama ini;

Bahwa atas eksepsi Pembanding, Terbanding mengajukan jawaban eksepsi secara tertulis, telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah kavling yang menjadi objek sengketa bukanlah harta bawaan Pembanding, melainkan tanah kavling (objek sengketa) tersebut adalah harta yang diperoleh dari hasil Terbanding bekerja membuka warung kopi, sehingga gugatan Terbanding tidak salah sasaran dan objek tanah kavling tersebut sah untuk diajukan sebagai harta bersama;
2. Bahwa SEMA nomor 3 Tahun 2018 mengatur tentang sengketa harta bersama yang masih menjadi agunan atau objek sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya. Objek sengketa yang menjadi jaminan gadai/agenan bukan tidak dapat dijadikan objek harta bersama. Harta bersama yang dijadikan agunan tetap dapat dibagi dua, dengan cara menjual objek harta bersama tersebut untuk menyelesaikan/melunasi utang pada lembaga kreditur;
3. Bahwa mengenai Motor merk Honda PCX dengan Nopol N 4277 VAC yang telah dijual oleh Pembanding tidak jelas, namun Terbanding beranggapan Pembanding telah mengakui Motor merk Honda PCX dengan Nopol N 4277 VAC adalah sebagai harta bersama dan dapat dimasukkan dalam objek sengketa pada Gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan dalam eksepsi oleh Pembanding sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka eksepsi Pembanding dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding perihal tanah berikut bangunan di atasnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 23 April 2025 Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Pas telah mengajukan sebagai harta bersama bahwa di dalam pernikahan antara Pembanding dan Terbanding telah mempunyai sebidang tanah kavling yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Semare, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$ (delapan puluh empat meter persegi), yang mana tanah kavling tersebut dibeli dari saudara Lilik Asiyah pada tanggal 15 Juli 2019 seharga Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah), sebagaimana kuitansi pembelian tanah. Bukti kepemilikan tanah tersebut masih menjadi satu kesatuan (belum terpecah) dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 38 atas nama Lilik Asiah dengan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Urip;
- Sebelah Timur : Tanah Saturan/Munagi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah Lilik Asiah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding sebagaimana tersebut di atas Pembanding dalam jawaban tanggal 5 Juni 2025 menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait obyek tanah kavling yang digugat oleh Terbanding bukanlah dari harta bersama, melainkan harta bawaan dari hasil penjualan sawah orang tua (ibu Pembanding), yang kemudian diberikan kepada Pembanding yang waktu itu sebesar Rp47.000.000,00;
2. Bahwa Terbanding telah membawa segala perabotan rumah tangga, motor listrik, semua perhiasan yang diperoleh dari hasil kerja tanpa ijin Pembanding;

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dinyatakan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Sedang dalam Ayat (2) dinyatakan "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, baik yang diperoleh secara bersama suami-istri maupun masing-masing suami atau istri adalah merupakan harta bersama, kecuali harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan;

Menimbang, bahwa perihal objek sengketa berupa sebidang tanah kavling yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Semare Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$ (delapan puluh empat meter persegi), yang mana bukti kepemilikan tanah tersebut masih menjadi satu kesatuan (belum terpecah) dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 38 atas nama Lilik Asiah dengan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Urip;
- Sebelah Timur : Tanah Saturan/Munagi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah Lilik Asiah;

berdasarkan bukti P-3 dan P.4 serta keterangan 4 (empat) orang saksi bernama M Ridhol bin Mahin (adik Terbanding), Supardi bin Mursali (aparat Desa Semare/tetangga Terbanding), Nurulloh bin Mahin (adik Terbanding) dan Suliono, A.Ptnh (Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan), dengan diteguhkan Pemeriksaan Setempat tanggal 19 September

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, telah terbukti diperoleh dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada bukti atas dalil Pembanding bahwa objek sengketa berupa tanah dan rumah di atasnya merupakan harta bawaan dari hasil penjualan sawah orang tua (ibu Pembanding), yang kemudian diberikan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka gugatan Terbanding perihal objek sengketa berupa sebidang tanah kavling yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Semare Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$ (delapan puluh empat meter persegi), yang mana bukti kepemilikan tanah tersebut masih menjadi satu kesatuan (belum terpecah) dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 38 atas nama Lilik Asiah dengan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Urip;
- Sebelah Timur : Tanah Saturan/Munagi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah Lilik Asiah;

telah terbukti dan oleh karena itu gugatan Terbanding perihal objek sengketa tersebut harus dikabulkan:

Menimbang, bahwa Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 23 April 2025 Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Pas telah mengajukan bahwa selain sebidang tanah kavling yang di atasnya berdiri bangunan rumah, Pembanding dan Terbanding juga mempunyai barang bergerak yaitu sebuah mobil merk Mitsubishi Jenis Colt Pick-up dengan Nopol N 9833 TJ dan sebuah motor merk Honda PCX dengan Nopol N 4277 VAC, namun saat ini motor tersebut telah dijual oleh Pembanding tanpa sepengetahuan Terbanding

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding sebagaimana tersebut di atas Pembanding dalam duplik tanggal 19 Juni 2025 menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait obyek sengketa berupa sebuah mobil merk Mitsubishi Jenis Colt Pick-up dengan Nopol N 9833 TJ masih dalam kredit dan tidak bisa

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan harta gono-gini sebagaimana diatur dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018;

2. Bahwa terkait obyek sengketa berupa sebuah motor merk Honda PCX dengan Nopol N 4277 VAC telah dijual untuk mencicil bayar utang Pembanding sejumlah Rp170.000.000,00 sebagai modal usaha jualan ikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding perihal objek sengketa berupa sebuah mobil merk Mitsubishi Jenis Colt Pick-up dan sebuah motor merk Honda PCX, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan oleh karena itu gugatan Terbanding perihal objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*):

Menimbang, bahwa Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 23 April 2025 Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Pas telah mengemukakan bahwa atas objek sengketa Terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membagi sesuai hukum yang berlaku, bagian Pembanding 50% dan bagian Terbanding 50%;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding perihal pembagian harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020, jika objek sengketa dalam perkara kewarisan berupa benda tidak bergerak maka harus mencantumkan amar berupa perintah pengosongan dan ternyata objek sengketa tersebut dikuasai oleh Pembanding, maka berpedoman kepada SEMA tersebut kepada Pembanding atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek sengketa tersebut;

Tentang Penetapan Sah Dan Berharga Sita Jaminan

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Persidangan tanggal 28 Agustus 2025 Terbanding telah menyatakan mencabut petitum tentang penetapan sah

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berharga sita jaminan tersebut, oleh karenanya petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding sebagaimana tersebut di atas Pembanding dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya gugatan dari Terbanding, Pembanding dalam usaha penjualan ikan sangatlah tidak fokus, hal tersebut berdampak pada kerugian baik materiil dan imateriil.
2. Bahwa dengan adanya gugatan dari Terbanding yang keliru, maka Pembanding memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Terbanding membayar ganti rugi, baik kerugian materiil maupun imateriil sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Pembanding sebagaimana tersebut di atas Terbanding dalam replik mengajukan jawaban rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding menolak secara tegas dalil Pembanding, sebab kurangnya fokus usaha penjualan ikan yang dimaksud oleh Pembanding disebabkan oleh Pembanding sendiri yang mana Pembanding sering mabuk-mabukan, bermain wanita yang menyebabkan kerugiannya sendiri;
2. Bahwa dalam hal kerugian, justru Terbandinglah pihak yang dirugikan oleh Pembanding dikarenakan Pembanding telah menjual sepeda motor Merk PCX yang masih dalam agunan pegadaian, padahal dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas berbunyi "*Mengenai Harta Bersama, Suami atau Istri dapat bertindak atas*

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



persetujuan kedua belah pihak". Akan tetapi oleh Pembanding secara nyata telah dijual secara sepihak sepeda motor Merk PCX.

3. Bahwa oleh karena itu Terbanding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memutus dan menghukum atas perbuatan serta tindakan Pembanding untuk membayar atas kerugian materiil atas penjualan sepihak berupa Sepeda Montor Merk PCX oleh Pembanding sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh suatu hak privat adalah suatu keniscayaan, demikian pula untuk mempertahankan suatu hak privat. Dalam perkara *a quo* adalah merupakan suatu keniscayaan apabila hendak menuntut hak harus mengeluarkan tenaga dan biaya, sehingga berapapun tenaga dan biaya yang dikeluarkan tidak dapat dipandang sebagai kerugian baik materiil maupun immateriil untuk dimintakan ganti rugi kepada lawan yang hendak mempertahankan hak privatnya. Dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Pembanding perihal ganti rugi tersebut dipandang tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);

Menimbang, bahwa adapun gugatan ganti rugi yang diajukan Terbanding pada hakikatnya merupakan perubahan/tambahan gugatan yang telah menyangkut materiil gugatan. Berpedoman pada Pasal 127 Rv perubahan/tambahan gugatan demikian tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu gugatan Terbanding perihal ganti rugi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding lainnya yang disampaikan dalam memori banding dan substansi kontra memori banding yang diajukan Terbanding, tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pembanding maupun Terbanding di persidangan, yang

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Pas tanggal 16 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1447 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding *a quo*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Pas tanggal 16 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1447 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat harta berupa sebidang tanah kavling yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Semare, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan luas $\pm 84 \text{ m}^2$ (delapan puluh empat meter persegi),

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



yang mana tanah kavling tersebut dibeli dari saudara Lilik Asiyah pada tanggal 15 Juli 2019. Bukti kepemilikan tanah tersebut masih menjadi satu kesatuan (belum terpecah) dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 38 atas nama Lilik Asiah dengan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Urip;
- Sebelah Timur : Tanah Saturan/Munagi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah Lilik Asiah;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 2 di atas, untuk Penggugat 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian ;
4. Menghukum Pembanding serta siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan objek sengketa sebagaimana dalam amar point angka 2 (dua) di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual di muka umum (lelang) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas;
6. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.877.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1447 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mas'ud, M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**, dan **Drs. M. Edy Afan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby, tanggal 28 November 2025 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Syarif Hidayat., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Drs. H. Mas'ud, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Panitera Pengganti,

Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2025/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)